

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 604/2548

นางประยูร บัวบานพร้อม

นายเสวก พระครูจัน

โจทก์

จำเลย

ป.รัชฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัยตามสัญญาเช่า แต่จำเลยไม่ชำระค่าเช่าและครบกำหนดตามสัญญาแล้ว ขอให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาท การที่จำเลยให้การว่าจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าโดยเข้าใจว่าเป็นสัญญาเช่าના คำให้การของจำเลยจึงถือได้ว่าจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาเช่าจริง แม้สัญญาเช่าไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตาม ป.รัชฎากรรข ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ แต่เมื่อโจทก์ไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญาเช่าเป็นพยานหลักฐาน จึงไม่จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยพร้อมบริวารหรือถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเช่าจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 81,000 บาท และใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมทั้งบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากที่ดินโจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน ให้จำเลยชำระค่าเช่าที่ค้างชำระเป็นเงิน 81,000 บาท และใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 3,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินโจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...คดีมีปัญหาข้อกฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาจำเลยว่า สัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่ง ไม่ได้ เห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเช่าที่ดินพิพาทปลูกบ้านอยู่อาศัยตามสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 จำเลยไม่ชำระค่าเช่าและครบกำหนดตามสัญญาแล้ว จำเลยให้การในข้อนี้ว่า จำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาเช่าโดยเข้าใจว่าเป็นสัญญาเช่านา ตามคำให้การของจำเลยถือว่าจำเลยรับว่าได้ทำสัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 จริง แม้สัญญาเช่าเอกสารหมาย จ.2 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ แต่กรณีเช่นนี้โจทก์ไม่จำเป็นต้องอาศัยสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นพยานหลักฐาน จึงไม่จำเป็นต้องติดอากรแสตมป์ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ทาธุฒติ-จรัส พวงมณี-นินนาท สาครรัตน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ